شرکت فاخر نوین ابزار تجارت

برند وزین عدالت

قرارداد همکاری حرفه‌ای وکالت و مشاوره حقوقی

فی‌مابین مجموعه و وکیل دادگستری

بسمه‌تعالی

این قرارداد در تاریخ ..... مطابق مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، و با رعایت لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن، بین طرفین زیر منعقد می‌شود.

ماده ۱ — طرفین قرارداد

۱-۱. کارفرما (مجموعه)

نام شرکت: فاخر نوین ابزار تجارت
برند: وزین عدالت
نماینده قانونی و مدیرعامل: لطفعلی زید بهرامی
سمت: مدیرعامل
کد ملی نماینده: ۳۲۵۵۹۰۲۱۱۸
مدیرعامل، نماینده شرکت و طرف این قرارداد در برابر وکیل است و قرارداد را از سوی شرکت امضا می‌کند. از این پس «مجموعه» نامیده می‌شود.

۱-۲. وکیل و مشاور



نام و نام خانوادگی: مونا احمدی
نام پدر: جلیل
شماره شناسنامه: ۱۶۱۴
تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۱۰/۰۱
محل تولد: بندر امام خمینی (بندر ماهشهر)
کد ملی: ۱۹۵۰۸۸۱۱۵۶
شماره پروانه وکالت: ۵۰۴۱۱۳۸۹۵
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
کانون: کانون وکلای دادگستری البرز، به موجب بند ۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
سمت در این قرارداد: وکیل و مشاور
نشانی: کرج، جهانشهر، بلوار مولانا، خیابان گلستان، کوچه گلستان چهارم
کدپستی: ۳۱۴۳۶۸۳۷۳۱
شماره کارت: .....
شماره شبا: .....
از این پس «وکیل» نامیده می‌شود.

ماده ۲ — موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، همکاری حرفه‌ای برای وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی در پرونده‌ها و کارهایی است که مجموعه به وکیل ارجاع می‌دهد. وکیل این کار را در چارچوب قوانین ایران، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، آیین‌نامه‌های کانون، و اصول حرفه‌ای، اخلاقی و امانتداری وکالت انجام می‌دهد.

وکیل در این قرارداد مشاور و وکیل مجموعه است، نه نیروی پاسخگویی. پاسخ ابتدایی به مشتری در بله، وب‌سایت و تلفن، وظیفه پشتیبان است؛ مگر آنکه مجموعه همان موضوع را برای مشاوره یا وکالت به وکیل ارجاع دهد.

ماده ۳ — ماهیت همکاری

این قرارداد پیمانکاری ساده و قرارداد کارِ پاسخگویی نیست. همکاری از نوع حرفه وکالت و مشاوره حقوقی است. استقلال وکیل در برابر موکل و در برابر کانون، در حدود قانون و سوگند وکالت، به قوت خود باقی است. تعهدهای مالی و حدود ارجاع کار، تابع همین قرارداد است. طرف مقابل وکیل، شرکت فاخر نوین ابزار تجارت است و مدیرعامل، آقای لطفعلی زید بهرامی، قرارداد را به نمایندگی شرکت امضا می‌کند.

ماده ۴ — مدت قرارداد

مدت همکاری از تاریخ ..... به مدت ..... سال شمسی است. اگر هیچ‌یک از طرفین دست‌کم یک ماه پیش از پایان مدت، کتباً مخالفت نکند، قرارداد برای همان مدت تمدید می‌شود. پایان زودتر، تابع ماده ۱۰ است.

ماده ۵ — تعهدات وکیل

۱. وکیل پرونده‌های ارجاعی را با دقت، امانت و مهارت متعارف حرفه وکالت پیگیری می‌کند و نتیجه را به مجموعه گزارش می‌دهد. مسئولیت وکیل در برابر نتیجه دعوا، تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه؛ مگر آنکه خطای حرفه‌ای او ثابت شود.

۲. وکیل در مدت قرارداد و تا ده سال پس از پایان آن، با موکلانی که مجموعه به او معرفی کرده، برای کار حقوقی بیرون از این قرارداد، مستقیم یا غیرمستقیم تماس نمی‌گیرد و از آنان کار خصوصی نمی‌پذیرد. سند پیام، تماس و داده الکترونیکی، در حدود آیین دادرسی مدنی، دلیل این تخلف است.

۳. وکیل بابت حق‌الوکاله یا هزینه پرونده ارجاعی، وجه نقد، مال، ارز، طلا، رمزارز یا هر عوض دیگری را مستقیم از موکل معرفی‌شده نمی‌گیرد؛ مگر با اطلاع و تأیید کتبی مجموعه. در صورت تخلف، عین مال یا معادل آن به مجموعه برمی‌گردد.

۴. وکیل اصل مدارک و مستندات را پس از پایان کار، حداکثر تا هفت روز کاری، به مجموعه برمی‌گرداند.

۵. وکیل پیش از قبول هر کار ارجاعی، اگر مانع قانونی، تعارض منافع، یا نبود فرصت کافی دارد، کتباً به مجموعه اعلام می‌کند. پس از قبول، کار را بدون اجازه کتبی مجموعه رها نمی‌کند.

٦. اطلاعات، اسناد و داده‌های پرونده محرمانه است. وکیل آن را فاش نمی‌کند و به غیر واگذار نمی‌کند، مگر در حدی که قانون یا دفاع از موکل لازم کند.

۷. دسترسی وکیل به سامانه و اطلاعات مجموعه فقط برای همان کار ارجاعی است. استفاده بیرون از آن ممنوع است و ممکن است مسئولیت مدنی یا کیفری جداگانه داشته باشد.

۸. پرداخت‌های مجموعه فقط به حسابی واریز می‌شود که وکیل در ماده ۱ نوشته و کتباً تأیید کرده است. تا وقتی شماره کارت و شبا در این قرارداد نوشته نشده، مجموعه تکلیفی به واریز ندارد.

۹. وکیل در گفتگو با مجموعه و در کار ارجاعی، بالاترین استاندارد حرفه‌ای وکالت را رعایت می‌کند و خود را موظف به رعایت ادب حرفه‌ای می‌داند.

ماده ٦ — تعهدات مجموعه

۱. مجموعه سهم وکیل را، پس از وصول وجه و پس از قطعی شدن درصد همان ماه طبق ماده ۷، حداکثر تا ۷۲ ساعت کاری به حساب اعلام‌شده وکیل واریز می‌کند.

۲. مجموعه مدارک و اطلاعات لازم هر پرونده را در اختیار وکیل می‌گذارد و از اقدامی که مانع درست انجام کار شود خودداری می‌کند.

۳. مجموعه وکیل را در هماهنگی متعارف پرونده کمک می‌کند. تعهد مالی مجموعه فقط همان درصد و مبلغی است که در این قرارداد آمده است.

ماده ۷ — حق‌الزحمه و سامانه امتیازدهی

هرگاه کاری از کارهای مجموعه به دریافت وجه از مراجعه‌کننده یا مشتری منجر شود و وکیل در آن کار دخالت داشته باشد، سهم وکیل از هر واریز مشتری درصدی میان پانزده تا سی درصد همان واریز است. این درصد بر اساس امتیاز عملکرد و جدول همین ماده، در پنل کاربری محاسبه و به حساب اعلام‌شده وکیل واریز می‌شود. این سهم، حق‌الوکاله و حق مشاوره همکاری با مجموعه است و جدا از هزینه دادرسی و هزینه‌ای است که قانوناً بر عهده موکل است.

مجموعه وزین عدالت برای محاسبه سهم وکلا و مشاوران، یک سامانه یکپارچه امتیازدهی دارد. امتیاز هر روز از میانگین حسابی سه امتیاز زیر ساخته می‌شود و هر سه امتیاز عددی از ۱ تا ۱۰ است:

۱. امتیاز کاربر به عملکرد وکیل، همراه با توضیح. اگر گفتگو یا چت پایان یابد و کاربر امتیاز ندهد، برای همان مورد امتیاز ۷ ثبت می‌شود.

۲. امتیاز هوش مصنوعی به پاسخ‌ها، گفتگوها و نظرهای وکیل. هوش مصنوعی میزان انطباق آن‌ها را با قانون و با ادب و زبان حرفه‌ای می‌سنجد و نتیجه را به‌صورت امتیازی از ۱ تا ۱۰ در پنل ثبت می‌کند. عدد ثبت‌شده در پنل، امتیاز معتبر این بند است.

۳. امتیاز مدیر حقوقی به عملکرد وکیل، از ۱ تا ۱۰.

امتیاز روز برابر است با مجموع این سه امتیاز تقسیم بر سه. امتیاز ماه برابر است با میانگین حسابی امتیازهای روز همان ماه. هر دو عدد در پنل وکیل، روزانه و ماهانه، نمایش داده می‌شود. درصد هر واریز بر اساس امتیاز همان ماهی تعیین می‌شود که وجه در آن وصول شده است. تا پایان ماه، محاسبه اولیه با میانگین روزهای سپری‌شده همان ماه انجام می‌شود و در پایان ماه قطعی می‌گردد. امتیاز ماه تا یک رقم اعشار گرد می‌شود و جدول بر همان عدد گردشده اجرا می‌شود. تا پیش از ثبت اولین امتیاز روز، امتیاز وکیل ۵ از ۱۰ است.

امتیاز ماهانه	سهم از هر واریز
از ۳ تا ۵، از جمله امتیاز بدو ورود که ۵ است	۱۵٪
از ۵٫۱ تا ۸	از ۱۸٪ تا ۲۱٪، به نسبت امتیاز
از ۸٫۱ تا ۹٫۹	۲۴٪
۱۰	۲۴٪ سهم به‌اضافه پاداش ۶٪، جمعاً ۳۰٪
کمتر از ۳	قطع همکاری

در بازه ۵٫۱ تا ۸، درصد با این فرمول و تا دو رقم اعشار حساب می‌شود: درصد = ۱۸ + (امتیاز − ۵٫۱) × (۳ ÷ ۲٫۹). در امتیاز ۵٫۱ نتیجه ۱۸ درصد و در امتیاز ۸ نتیجه ۲۱ درصد است. پاداش ۶ درصد فقط وقتی به سهم ۲۴ درصد اضافه می‌شود که امتیاز گردشده ماه ۱۰ باشد. در آن صورت سهم همان واریز ۳۰ درصد است و از ۳۰ درصد بالاتر نمی‌رود.

اگر امتیاز گردشده یک ماه کمتر از ۳ باشد، مجموعه می‌تواند همکاری را فوراً پایان دهد.

ماده ۸ — محرمانگی

وکیل اطلاعات مشتریان، اسناد پرونده، داده‌ها و روش کار مجموعه را محرمانه نگه می‌دارد. این تعهد بعد از پایان قرارداد هم باقی است، مگر در حدی که قانون، دفاع از موکل، یا دستور مرجع صالح، افشا را لازم کند.

ماده ۹ — وجه التزام

مبالغ این ماده، وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی است. با وقوع تخلف، همان مبلغ توافق‌شده قابل مطالبه است. هر تخلف فقط مشمول عنوانی است که با آن منطبق است. اگر یک رفتار هم افشا باشد و هم در روزهای بعد ادامه پیدا کند، وجه التزام افشا یک بار و وجه التزام روزانه برای روزهای تداوم، هر دو قابل مطالبه‌اند. مطالبه خسارت مازاد بر وجه التزام، فقط در حدی است که ماده ۲۳۰ قانون مدنی اجازه دهد.

۱. افشای اطلاعات محرمانه مجموعه یا موکل معرفی‌شده، حتی پس از پایان قرارداد: ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (پنج میلیارد تومان، معادل پنجاه میلیارد ریال) برای هر مورد افشا.

۲. هر تخلف دیگر، از جمله گرفتن کار یا تماس با موکل معرفی‌شده بیرون از این قرارداد، دریافت وجه مستقیم از آن موکل، واگذاری دسترسی، لطمه به اعتبار، و خودداری از پس دادن اصل مدارک: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیارد تومان، معادل ده میلیارد ریال) برای هر مورد. در دریافت وجه مستقیم، عین مال یا معادل آن نیز برمی‌گردد.

۳. تأخیر در اجرای تعهد یا ادامه تخلف در روزهای بعد، از جمله تأخیر در پس دادن مدارک و ادامه استفاده از دسترسی مجموعه پس از پایان همکاری: روزانه ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (یکصد میلیون تومان، معادل یک میلیارد ریال) برای هر روز.

ماده ۱۰ — پایان همکاری و فسخ

۱. هر طرف می‌تواند قرارداد را با اعلام کتبی سی روز پیش فسخ کند. تعهدهای مربوط به پرونده در جریان، محرمانگی، و ممنوعیت گرفتن کار از موکل معرفی‌شده، پس از فسخ هم باقی است.

۲. در تخلف اساسی وکیل از بندهای ۵-۲، ۵-۳ و ۵-۶، مجموعه حق فسخ فوری دارد و وجه التزام ماده ۹ جداگانه قابل مطالبه است. اگر امتیاز ماهانه کمتر از ۳ شود نیز، مجموعه حق فسخ فوری دارد.

۳. با پایان همکاری، وکیل حداکثر تا هفت روز کاری اصل مدارک را به مجموعه برمی‌گرداند. تأخیر از این مهلت مشمول وجه التزام روزانه است.

ماده ۱۱ — فورس ماژور

اگر حادثه‌ای بیرونی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع، اجرای تعهد را موقتاً ناممکن کند، طرف متعهد تا رفع مانع مسئول تأخیر نیست؛ به شرط آنکه ظرف سه روز از وقوع، کتباً به طرف دیگر خبر دهد. اگر مانع بیش از سه ماه بماند، هر طرف می‌تواند قرارداد را فسخ کند. این فسخ، تعهد محرمانگی و ممنوعیت کار خصوصی با موکل معرفی‌شده را از بین نمی‌برد.

ماده ۱۲ — قانون حاکم و اختلاف

این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. اختلاف ابتدا با گفتگو حل می‌شود. اگر توافق نشود، مراجع صالح قضایی شهر تهران صالح به رسیدگی هستند.

ماده ۱۳ — نسخه‌ها

این قرارداد در ۱۳ ماده و دو نسخه با اعتبار یکسان تنظیم شده و پس از امضا بین طرفین مبادله می‌شود. هر تغییر فقط با توافق کتبی طرفین معتبر است. وکیل با امضای این قرارداد تأیید می‌کند متن، جدول امتیاز و مبالغ وجه التزام را خوانده، پروانه وکالت او معتبر است، و حدود همکاری را پذیرفته است.

محل امضا

امضای مجموعه

نماینده و مدیرعامل: لطفعلی زید بهرامی

شرکت: فاخر نوین ابزار تجارت

برند: وزین عدالت

کد ملی: ۳۲۵۵۹۰۲۱۱۸

امضا و مهر:

تاریخ: .....

امضای وکیل و مشاور

نام و نام خانوادگی: مونا احمدی

شماره پروانه: ۵۰۴۱۱۳۸۹۵

کد ملی: ۱۹۵۰۸۸۱۱۵۶

امضا:

تاریخ: .....